类案智能裁判的信任机制构建

赵　泽

摘要：类案智能裁判机制旨在辅助统一法律适用以提升司法公信力，但其在大数据范式下的应用实践，却引发了系统性的信任消解危机。类案异判现象、工具设计缺陷、有效释明缺失及专家系统的黑箱效应，导致法官使用意愿低迷，司法信任反而遭受侵蚀。借助认知-情感-信念的三重信任框架，分析类案智能裁判的信任原理，构建技术路线、人机交互、文工互鉴的多维协同信任机制，可以有效弥合信任鸿沟，提升审判质效，统一法律适用。

关键词：同案同判；数字法治；智慧司法；司法信任；人工智能

引言

《关于统一法律适用加强类案检索的指导意见(试行)》的颁布，大幅拓展了类案检索的参考范围，而作为权威型知识库的人民法院案例库正式上线，使得类案智能裁判体系基本成型。类案智能裁判，是指在类案检索、类案推送等智能工具辅助下，法官通过检索识别类案、参考援引说理而开展的审判工作实践。在坚持类案智能工具辅助地位的前提下，[1]类案智能裁判已形成稳定业务流，推动类案裁判随司法改革迈入深水区。

借类案检索而统一法律适用，本意在于提升司法公信力。然而，现有类案智能裁判机制非但未能强化司法信任，反而陷入了系统性的信任消解危机，尤其体现为法官对类案智能工具的技术信任解构。作为类案智能工具的主要使用者，法官的信任客体是类案检索、类案推送等赋能裁判实践的类案智能工具。但处于种种缘由，法官并不认可类案智能工具的赋能功效，而是将之视为有待迎合的业务负担。类案智能裁判体系为何陷入信任困境，又应如何重塑其信任机制？本文旨在针对这一问题展开探讨。

一、类案智能裁判的信任审视

类案智能裁判与司法信任存在双向互动关系。作为强化司法信任的手段，类案智能裁判

作者简介：赵泽，上海交通大学凯原法学院博士研究生，上海交通大学智慧司法实验室研究人员。

基金项目：本文系国家社科基金重大项目“数据中国背景下公共数据标准的法治体系研究”（21&ZD200）的阶段性成果。

〔1〕“坚持对审判工作的辅助性定位和用户自主决策权，无论技术发展到何种水平，人工智能都不得代替法官裁判”，见：《最高人民法院关于规范和加强人工智能司法应用的意见》。

通过统一法律适用，保障司法系统运行的可预期性，从而强化司法的认知信任。同时，类案智能裁判构成了典型的司法应用场景，其作为司法系统的子系统，也成为了司法信任的对象，有助于法官克服信息的不确定性。就功用而言，类案智能裁判既服务于司法信任，也依赖于司法信任。总体上，类案智能裁判经历了从专家系统到大数据的发展历程，形成了具有中国特色的类案智能裁判实践。

（一）类案智能裁判的实践应用

类案智能裁判始于美欧学者在上世纪 80 年代的试验性探索，诉诸符号主义的技术路线，呈现为专家系统式的封闭工具。这一技术路线虽然在司法实践中难以有效落地，但其对后世影响深远。〔2〕案件要素的人工标注限制了系统精度，案例知识的封闭表达锁定了覆盖范围，难以适应司法实践的复杂需求，随着算力提升而淡出主流类案应用舞台。符号主义人工智能日渐式微，而联结主义为类案类判注入新活力。〔3〕以机器学习-法律大数据为代表的类案大数据建设，恰逢案例指导制度的出台，共同构成中国特色的类案实践形态。大数据范式下的类案研究，有两个理论-实务重点：类案数据治理，以及由此派生的类案发现辅助。前者即各类案例知识库，其关注点在于案例的信息提取方法，〔4〕案例的要素体系挖掘，〔5〕案例索引与推荐，〔6〕案例的相似性评估计算，〔7〕不仅拥有作为法学数据库的理论价值，而且展现出强烈的实务导向意识，最终形成了四类典型案例知识库。以人民法院案例库为代表的权威型知识库，具有次级法源的拘束力；〔8〕以裁判文书网、法信智推为代表的规范型知识库，因其司法背景而与类案裁判实践紧密衔接；以北大法宝、威科先行为代表学术型知识库，技术迭代迅速，功能较为强大；以天津案例指导信息平台为代表的区域型知识库，具有较强地方色彩，契合地方司法需求。这些知识库共同为司法实务提供有效赋能，承载了法律统一适用与地方治理需求的双重功能。

类案发现辅助，是基于类案数据治理发展起来的应用建设，基本可分为“检索式”和“推送式”两条技术进路，其差异在于嵌入性与能动性的权衡。检索式的类案发现强调司法主体对检索策略的显性控制，经过多轮反馈筛选出相似案例，依赖法官的手工式交互，表现为请求-响应的决策循环。推送式类案发现则依托非介入式智能推送，通过案情特征提取与法律知识图谱匹配，实现决策支持的自动式服务。数字化的类案建设，标志着类案裁判得到了信

---

〔2〕T. J. M. Bench-Capon, *HYPO'S Legacy: Introduction to the Virtual Special Issue*, 25 Artificial Intelligence and Law 205 (2017).

〔3〕魏斌：《符号主义与联结主义人工智能的融合路径分析》，载《自然辩证法研究》2022 年第 2 期。

〔4〕崔衍、胡亚谦、段智峰、贾高峰：《面向类案检索的事理图谱构建方法研究》，载《中国电子科学研究院学报》2023 年第 3 期。

〔5〕邓矜婷、劳瀚慧：《论全案由类案自动识别方法的意义及实现》，载《数字法治》2024 年第 2 期。又见：闫丹、王冉冉：《类案检索要素图谱构建》，载《山东法官培训学院学报》2022 年第 6 期。

〔6〕Kun Zhang et al., *CFGL-LCR: A Counterfactual Graph Learning Framework for Legal Case Retrieval*, in Proceedings of the 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, ACM, 2023.

〔7〕Yanlin Mou et al., *Semantic Matching of Legal Cases for Large Scale Judgments of China*, in 2021 16th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE), IEEE, 2021.

〔8〕孙跃：《基于法源理论的法律发现在类案检索中的运用》，载《北方法学》2025 年第 3 期。

息工具的赋能。然而，大数据驱动下的类案体系存在使用流程繁琐、人机协同效率低、认知成本高等应用弊端，难以充分保障法律适用的统一。

（二）类案智能裁判的信任挑战

在大数据范式的类案智能裁判中，法官基于检索-推送式的案例知识库，寻找相似案例，辅助当前案件的裁判。具体来说，这一工作流可以划分为三个递进步骤：检索识别、对比分析、援引说理。[9] 第一步，面对待决案件，无论案情疑难与否或审委会是否关注，承办法官均应启动类案检索，在权威型案例知识库中进行初步查找。[10] 倘若案情复杂，则可扩大检索范围至规范型知识库、学术型知识库乃至地方型知识库，以拓展参考范围。第二步，针对检索所获案例，法官需综合考量其裁判实质理由、[11] 案件争点、[12] 关键事实 [13] 以及两案结构相似性，[14] 衡量案例相似度。倘若相似，则可进入第三步：入库案例被援引为裁判理由，强化说服力；未入库案例则权当参考，帮助法官做出裁判。待裁判完成，未入库案例汇入认知法源，通过信息传播，塑造公众的行为预期；入库案例汇入次级法源，借应当参照的推定效力，拘束裁判实践。[15]

然而，类案智能裁判的实践运行与理想工作流程存在张力。审判管理体系虽赋予类案检索以规范效力，但在现实运作中，法官却鲜少主动开展检索。对于检索式案例知识库而言，实证研究表明，超过六成的被调查法官认为，类案检索的推广显著延长了案件处理周期，并加重了司法业务负担；而超过五成的受访法官指出，当前主流类案智能裁判工具的用户体验存在明显缺陷，其在识别关键案件要素的能力不足，削弱了类案判断的精准性。[16] 作为主要使用者，法官对类案智能工具的可靠性存疑，排斥其操作流程的繁冗，以致形成不轻易检索的操作习惯。这种对类案智能工具的普遍不信任，使得案例指导机制虽在宏观层面维持表面的可靠性，却在微观操作中屡屡空转，呈现出同一地区、同一案由的裁判割裂。这种类案

---

〔9〕孙光宁：《指导性案例如何参照：历史经验与现实应用》，知识产权出版社 2020 年版，第 2 页。

〔10〕就此，《人民法院案例库建设运行工作规程》第十九条提高了类案检索要求，将针对疑难案件的选择性检索，上升到面对各类案件的普遍性检索。

〔11〕张骐：《论类似案件的判断》，载《中外法学》2014 年第 2 期。黄泽敏、张继成：《案例指导制度下的法律推理及其规则》，载《法学研究》2013 年第 2 期。王彬：《案例指导制度下的法律论证--以同案判断的证成为中心》，载《法制与社会发展》2017 年第 3 期。

〔12〕刘作翔、徐景和：《案例指导制度中的案例适用问题》，载《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》2008 年第 2 期。王利明：《我国案例指导制度若干问题研究》，载《法学》2012 年第 1 期。

〔13〕张杰：《论“人民法院案例库”应用中的案件事实相似性判断》，载《政治与法律》2024 年第 6 期。冉博：《民事司法中同案同判的智能化实现路径——以要件事实审判思维为基本遵循》，载《江汉论坛》2022 年第 6 期。孟祥磊、徐平：《论类比推理在案例指导制度中的适用》，载《法律适用》2015 年第 8 期。马荣、葛文：《指导性案例裁判要点的类型与运用研究——以《最高人民法院公报》案例裁判摘要为原型的借鉴》，载《南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学版)》2012 年第 3 期。

〔14〕杨知文：《论类案的结构性相似特征及其运用》，载《中国法学》2023 年第 6 期。孙海波：《重新发现“同案”：构建案件相似性的判断标准》，载《中国法学》2020 年第 6 期。

〔15〕孙跃：《基于法源理论的法律发现在类案检索中的运用》，载《北方法学》2025 年第 3 期。

〔16〕陈逸伦、胡玉洁：《如何实现类案裁判：以人民法院案例库嵌入审判工作为契机》，2024 年版。

不类判的司法相对主义[17]，破坏了裁判的可预期性，陷入参考援引流于形式的恶性循环。

二、类案智能裁判的信任原理

类案智能裁判的信任困境指向了更为本源的问题：从发生论的意义上讲，为何会出现法官与类案智能工具的信任关系？信任之所以诞生，是由于信任主体的有限性。在类案智能裁判中，法官寻找相似案例耗时耗力，而围绕相似案例的援引说理也具有一定认知成本，这种限制迫使其让渡部分机械、重复的工作，使用类案智能工具寻找相似案例，以期提高司法业务效率。这一让渡依赖于类案智能工具所追求的确定性，也奠定了司法信任固有的脆弱性：[18] 倘若类案推送精度不足，或工具使用流程受阻，信任便将由此受损。

（一） 基于归纳证据的认知信任

这种对于可靠性与确定性的追求，[19] 奠定了司法信任的第一种生成方式：认知信任。在认知维度上，信任主体通过归纳证据证成信任客体的可靠性，[20] 掌握其稳定运作方式，了解其输入-输出规律，从而形成有据可循的命题态度。[21] 借助司法科技工程师的承诺背书，加之通过亲身试用获得的业务赋能体验，法官认识到类案检索工具的精度与效率，由此构建起认知信任。作为一种基于归纳证据的信任形态，认知信任天然具有高度的领域限定性与可证伪性。[22] 在证明力上，司法科技工程师的背书不如作为直属上级的审管办，而后者亦不如自己作为用户的亲身验证。工具落地部署应用后，法官需通过持续的类案检索来验证其精准性，方能维系这种认知信任。若类案推送结果与当前案件关联甚微，则由领域专家建立的认知信任便会随之瓦解。实践中，工具的精度缺陷正是法官认知信任瓦解的主要症结。

因此，类案智能裁判的认知信任构建，首先在于类案智能工具本身的优化。当下的类案智能工具不仅数据广度与精度不足，而且缺乏人机协同考量，在导致检索精度偏低的同时，也增加了法官的使用成本。权威型知识库具有较高的数据质量，其案例集蕴含充足的知识导向特征，保证了个案参照的便捷性；但其数据广度较低，虽为法官提供检索便利，却也缩小了可供检索的范围，难以充分满足法官的参考需求。相较于权威型知识库，规范型、学术型乃至地方型知识库拥有较高的案件广度，这拓宽了法官的选择范围，却暴露了其检索精度与排序算法的不足，导致法官不仅需要投入大量操作成本，详尽编辑检索选项，还须深入翻阅挖掘检索结果，方可获取具有参考价值的相似案例。推送式知识库尝试将检索功能嵌入工作流程，但在案件要素提取、权重设计、分值计算上效果不佳，且缺乏反馈增强机制，同样难

---

〔17〕陈开梓：《类案检索机制的路径检视与完善建议》，载《河北科技大学学报（社会科学版）》2021 年第 1 期，第 22-28 页。

〔18〕Annette Baier, *Trust and Antitrust*, 96 Ethics 231 (1986).

〔19〕[德] 尼克拉斯·卢曼：《信任：一个社会复杂性的简化机制》，上海人民出版社 2005 年版，第 30-40 页。

〔20〕Paul Faulkner, *On Telling and Trusting*, 116 Mind 875 (2007).

〔21〕Karen Frost-Arnold, *The Cognitive Attitude of Rational Trust*, 191 Synthese 1957 (2014).

〔22〕Klemens Kappel, *Believing on Trust*, 191 Synthese 2009 (2014).

以达到使用精度需求。

面对案多人少的现实压力，加之缺乏对拒绝检索行为的严格监管制约，法官被迫在有限的司法资源中进行权衡。出于对业绩的优先考量，多数法官倾向于仅在案情疑难复杂、院庭长明确要求，或将案件提交审判委员会讨论的情形下，才启动类案检索活动。对于检索所得的案例，法官需手动进行相似性判断以辨别异同。案例知识库虽保障了类案材料的部分可得性，却未能实现案例相似性的比对能力，其索引排序机制在案件事实、争议焦点比对上的效力不足，导致输出结果仅是包含潜在相似案例的宽泛集合，而非能精确定位到实质相似类案的有效参照体系。因此，法官不得不在检索分析与人工比对间反复迭代，经过实质性人工验证后，方能获取可供援引的参考类案。

（二） 源于主观期望的情感信任

尽管精度不佳，但若工具交互方式符合法官直觉，或能及时因应业务反馈，迅速开展迭代优化，则作为业务专家的被尊重感、介入司法科技部署的参与感，同样可以生成司法信任。这种源自主观感受，并作为情感而持续激励主体的第二种信任，便是情感信任。情感信任在基于归纳证据的认知信任基础上有所拓展，它并不依赖于外在行为的稳定性，[23] 而是植根于信任主体的善意、动机、承诺等主观精神维度，[24] 是由情感认同所驱动的规范性期望。[25] 信任情感的生成受到多方面因素影响，其中以下两点尤为关键：信任主体的自信心，以及各主体间的合作意愿。正如巴伯莱特所述，信任情感是自信心的一种特殊表现形态，它在本质上正是对自身特定期望的自信心。[26] 因此，信任情感的生成离不开自信心的支撑，在充分自信的基础上，进一步依赖于各方主体合作态度的促成。主体越是关注彼此的需求与偏好，就越易于形成合作态度，从而促成各方的信任情感。[27]

在类案智能裁判的语境中，长期的司法业务知识积累、从事法律科技产品开发的技术能力，以及在司法实践中耳濡目染所获得的法律经验普及，使得各方并不缺乏自信。相较于自信心，信任情感难以生成的实际症结在于合作匮乏。这种匮乏源于彼此间的轻视，以及由轻视引发的疏离感。类案智能工具的研发，需要法官、律师等司法业务专家与技术专家之间的密切协作。然而在实践中，价值与规范的权衡时常呈现人文学科特有的朦胧，往往与工程技术研发的最小实体化追求形成矛盾，以致业务专家倾向于将技术专家视为缺乏价值引导的工程技师。反过来，技术专家则认为，价值权衡的复杂性使得类案裁判难以形成清晰的输入-输出闭环，法律思维仍不免于一种盲目乱飞的修辞方式。[28] 司法科技研究的成果应用导向，使两种思维方式难以实现相对主义的包容，而是不得不直面分歧、产生碰撞，进而在误解中

---

〔23〕Paul Faulkner, *On Telling and Trusting*, 116 Mind 875 (2007)

〔24〕王善波：《信任的本性及其说明》，载《学海》2023 年第 2 期。

〔25〕Paul Faulkner, *The Practical Rationality of Trust*, 191 Synthese 1975 (2014).

〔26〕J. M. Barbalet, *SOCIAL EMOTIONS: CONFIDENCE, TRUST AND LOYALTY*, 16 International Journal of Sociology and Social Policy 75 (1996).

〔27〕Morton Deutsch, *Trust and Suspicion*, 2 Journal of Conflict Resolution 265 (1958).

〔28〕[奥] 恩斯特·A. 克莱默：《法律方法论》，周万里译，法律出版社 2019 年版，第 14 页。

互相轻视。这种轻视导致各方回避交流，引发情感疏离，削弱合作意愿，最终抑制信任情感的生成。[29]

合作的缺失阻碍信任情感的形成，而指标考核的强制性，则将本就稀缺的信任情感进一步压制。类案工具的使用，并非源自法官提升裁判效率的内在需求，而是由《关于统一法律适用加强类案检索的指导意见》、《人民法院案例库建设运行工作规程》等审判管理制度强制推行。法官因此陷入满足绩效考核的被动应对，而非主动完善裁判说理、提高司法效率的工具理性追求。通过指标强制要求法官使用类案工具，实际是诉诸对不利后果的恐惧。它以“若不进行类案检索，将受到负面评价”这一命题的可预期性，构建了一种基于认知信任的行为规范。[30] 恐惧与威慑无法激发法官的主动认同，反而使其陷入被动应对，驱散了本可能萌生的信任感，[31] 使情感认同沦为工具主义的被动依赖，嬗变为缺乏主体性的权宜之策。[32]

（三） 作为价值共识的信念信任

信念信任即是作为信念的信任，它是对信任客体之可信性的信念，[33] 其本质是价值判断，呈现为对某一对象、内容的确信、坚定，乃至执着。[34] 虽然信念信任源自认知判断并且常受情感影响，但不同于认知信任和情感信任，它并没有类案检索精度、信息填录数量等量化标准，而是维系于信任主体的价值信念。[35] 这种信念可以激励信任主体超越归纳证据的可验证性与主观期望的情感迎合，主动采取特定行动。即便类案智能工具精度不佳、操作繁冗，信念信任依旧可以构建法官的主观认同，引导法官主动开展工具使用，并参与系统反馈迭代的优化。信念信任的培育在于建立价值认同，即在尊重法官主体性的同时，开展有目的的教育引导，[36] 促成价值共识。这种教育引导更多依赖于环境塑造，借环境设计潜移默化地引导行为习惯，通过行为的重复性来塑造自觉奉行的共识，从而达致坚信不疑的信念支撑。[37]

在类案智能裁判场景中，法官尚未形成使用技术赋能司法业务的价值共识，因而对其心存疑虑。这一方面源于认知信任、情感信任瓦解所带来的负面信念固着，另一方面也源于信念信任培育的缺失。工具本身设计不佳、部署应用缺乏合作，固然动摇了信念信任的根基。但即便能够确保认知信任与情感信任的生成，如何培育法官对类案智能工具等司法科技的赋能信念，仍属未解难题。课题导向的司法科技研发，使得大多类案工具缺乏产品维护意识，而是秉持敏捷开发、交付即止的思维，缺乏司法科技工程师的业务反馈跟进，形成了缺乏技

---

〔29〕Macalester Bell, *Hard Feelings: The Moral Psychology of Contempt*, Oxford University Press, 2013.pp. 183-189.

〔30〕J. M. Barbalet, *SOCIAL EMOTIONS: CONFIDENCE, TRUST AND LOYALTY*, 16 International Journal of Sociology and Social Policy 75 (1996).

〔31〕Karen Jones, *Trust, Distrust, and Affective Looping*, 176 Philosophical Studies 955 (2019).

〔32〕Richard Holton, *Deciding to Trust, Coming to Believe*, 72 Australasian Journal of Philosophy 63 (1994).

〔33〕郑也夫：《信任论》，中信出版集团 2015 年版，第 12 页。

〔34〕董祥宾：《信念及其程度》，载《思想理论教育》2021 年第 7 期。

〔35〕郑智航：《智能司法信任机制的法律构建》，载《现代法学》2023 年第 6 期。

〔36〕董祥宾：《论信念培育的要求、路径与机制》，载《教育评论》2024 年第 2 期。

〔37〕董祥宾：《论信念的发生基础和形成过程》，载《思想理论教育》2022 年第 4 期。

术端的办公场域，加剧了法官的无助感。面对大量检索填录项，以及与检索成本不对等的低精度检索结果，法官自然缺乏动力使用类案工具。而司法科技工程师的匮乏，进一步营造了纯粹业务驱动的办公环境，难以就类案工具的使用技巧、缺陷改进开展有效交流，而是围绕直观使用体验放大批评，产生负面评价的回音室效应。

诚然，类案智能工具的教育引导，并非完全没有技术与业务的交流互通。在上级法院的指导下，基层法院时常参与司法科技应用培训，但培训过程往往流于形式，局限于使用手册的同义反复，难以解决实操细节问题。同时，基层法院的信息技术类岗位虽对计算机技术能力提出硬性要求，却未能因应司法科技对技术-业务融会贯通的需求。法官获取司法科技实效信息的方式，更多是使用遇阻时在各类自媒体平台的口耳相传。结果，本就匮乏的使用动力，在业务端的反复诟病中陷入负面循环，瓦解了信念信任。因此，信念信任的培育，需要培养并引入司法科技工程师，构建技术-业务的常态化交流场域，在教会法官如何使用类案工具赋能裁判业务的同时，促进法官养成使用司法科技开展业务活动的习惯。同时，通过技术反馈的及时性，强化司法科技工具的可用性，开展业务导向的司法科技工具优化，从而保障司法科技赋能的稳健开展。

三、认知信任：类案智能裁判的技术路线

在认知信任的维度上，类案智能工具的功能缺陷源自裁判文书的数据困境，并因功能设计背离人机协同而加剧，因体系设计的环节化、散点化而失去实效。而优化类案智能工具的工作重点，首先在于裁判文书的数据治理，激活、打通司法业务数据流，而后方可基于数据治理优化类案智能工具设计，重塑法官的认知信任。

（一）法律知识导向的类案数据治理

类案数据治理，既是对裁判文书的排序索引，也是对其论证逻辑的挖掘。对此，应聚焦案件要素的解析与体系化建构，挖掘案由知识图谱：基于法律论证的非形式逻辑研究，解析裁判文书论证结构，由此挖掘、梳理并结构化不同案由蕴含的案件要素体系，构建以案由为单元的法律知识图谱，挖掘驱动裁判结果的实质理由，探究支撑实质理由的关键法律争点，提取支撑法律争点的关键事实，厘清贯穿前述三个层次的价值判断，即司法裁判蕴含的法律原则、后果考量等默示前提。通过这种双向挖掘与关联映射，构建价值判断-实质理由-法律争点-关键事实-判决结果的五位一体要素体系网络，精准刻画各要素层级的支持关系，以及层级间的关联关系。[38]

案件要素体系的挖掘是一项复杂工程，其既非简单的自动化文本抓取，更非完全依赖人

〔38〕这一方法延续自 Bench-Capon 的中间因素设计，参见：Bench-Capon, T. (2024). Intermediate factors and precedential constraint. Artificial Intelligence and Law.

工劳作，而是借助智能体的要素提取能力，贯穿严格的人机协同校验机制：[39] 在此，传统人工智能工具擅于提供决策支持，却难以实现生成式服务，以致其应用多局限于案例相似性评估，缺乏更深层次的赋能能力。在此背景下，大语言模型的兴起，以及基于检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation，后文简称为 RAG）技术的智能体探索，为类案智能化建设提供了生成式路径。生成式类案裁判虽尚未大规模应用于实际业务，但已展现显著潜力。

作为生成式人工智能的代表，大语言模型拥有三种典型涌现能力：[40] 上下文学习能力，赋予模型处理长文本的潜力，使案件要素提取不再局限于正则匹配与语义模糊识别的专项模型路径，而是可统筹海量案件信息，显著提高了要素提取的精度与广度。指令遵循能力，则拓展了类案类判的智能化场景。在类案检索报告生成、类案释明等机制中，通过知识库与提示工程的结合，大语言模型能提供泛化能力更强的类案服务。思维链能力赋予模型处理复杂问题的法律推理能力，具备与法官、律师展开对抗式类比论证的能力，由此突破了专家系统的封闭性桎梏，有望实现智能类案体系的全链条服务。同时，大数据阶段的类案建设积累了知识导向的高质量数据集，为 RAG 的知识库，提供了坚实的数据基础。RAG 技术提供了一条成本低廉、数据易得的小而美路径。[41] 它将外部知识库动态链接至大模型，通过实时检索，弥补微调导致的知识固化缺陷。[42] 相较于微调，RAG 依赖的外部知识库可实现低成本的实时替换，而不影响大模型本身的性能指标。同时，知识库为输出结果提供了来源依据，进一步增强模型的可解释性。[43] 迄今为止，RAG 的技术路线，已经广泛应用于情报处理、[44] 政务信息处理、[45] 法律咨询服务 [46] 等诸多领域。

借助 RAG 智能体工具，利用由法律规范、部门法研究、入库案例、业务规则组成的法学知识库，可以高效开展案件要素体系的构建。这一过程须借助“退步提示”(Step-Back Prompting) [47] 技术的概念归纳能力，确保从非结构化的文书中抽取关键要素的精确性，保证要素颗粒度与要素式起诉状、答辩状的匹配性。确保案件要素既能得到要素式诉辩状的数

---

〔39〕本文主张，应该构建案件要素的全自动标注体系，但具体实现路径，并不局限于传统的正则表达式，而是利用夜间闲置算力，开展裁判文书的数据挖掘。类似的技术路线，参见：邓矜婷、劳瀚慧：《论全案由类案自动识别方法的意义及实现》，载《数字法治》2024 年第 2 期。

〔40〕Wayne Xin Zhao et al., *A Survey of Large Language Models*, arXiv, 2025, p.4.

〔41〕Kelvin Guu et al., *REALM: Retrieval-Augmented Language Model Pre-Training*, in Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning, JMLR.org, 2020.

〔42〕Penghao Zhao et al., *Retrieval-Augmented Generation for AI-Generated Content: A Survey*, arXiv, 2024.

〔43〕孟序阳、王昊、李远清、李跃艳、邓三鸿：《基于细粒度知识图谱检索增强生成的提示学习研究》，载《数据分析与知识发现》2024 年。

〔44〕魏宏程、杨建林：《大语言模型+检索增强方法的关键技术及其在情报任务中的应用流程》，载《情报理论与实践》2025 年第 3 期。

〔45〕沈思、冯暑阳、吴娜、赵志枭：《融合大语言模型的政策文本检索增强生成研究》，载《数据分析与知识发现》2024 年。

〔46〕Jiaxi Cui et al., *Chatlaw: A Multi-Agent Collaborative Legal Assistant with Knowledge Graph Enhanced Mixture-of-Experts Large Language Model*, arXiv, 2024.

〔47〕借助“退步提示”方法提高类案检索精度的技术尝试，已经初见成效。See: Guohang Zeng et al., *RoSiLC-RS:A Robust Similar Legal Case Recommender System Empowered by Large Language Model and Step-Back Prompting*, 648 Neurocomputing 130660 (2025).

据供给，又能直接服务于后续类案检索、智能阅卷辅助、争议焦点预判等智慧司法场景。通过多轮人工校验与迭代反馈，确证其可用性。

基于案件要素知识图谱的提示工程嵌入，充分利用夜间闲置算力资源，完成海量裁判文书的案件要素结构化提取，开展裁判文书的聚类计算，融合专家知识进行修正，动态调整簇中心定义。通过这一人机协同工作流，保证案例聚类逻辑契合司法实践的认知规律，为裁判偏离计算提供可靠判准。借助修正后的簇模型，计算案例距离簇中心的向量距离，从而量化评估现有裁判的结果偏离程度。基于裁判结果偏离与案例入库状态，构建裁判文书的双维分级治理体系：偏离度较低且正式入库的裁判文书，具有高度的典型性、指导性，可赋予其最高的应用层级，直接嵌入推送式案例知识库，为法官提供自动化的参照服务；对于偏离度同样较低，但尚未入库的案例，虽不适合纳入推送型知识库，但鉴于其裁判体现司法共识，可将之纳入检索式案例知识库，作为认知法源辅助法律适用；对于偏离度较高的入库案例，虽可保存其检索可及性，但应对之添加警示标签，并研判将之清出人民法院案例库的必要性；对于偏离度较高的未入库案例，则应严格限制其检索暴露范围，仅作隔离留档，同时启动裁判质量核查追究，确保裁判质量的闭环管理。

（二）案件要素导向的类案发现辅助

知识导向的类案数据治理，为类案智能裁判提供了充足数据积淀。基于立案、庭前阶段的文书数据，依托实体识别技术，提取案件要素信息，基于向量空间分布，精准划分相似类案集合。在裁判文书最终生成阶段，通过比对裁判文书与案例聚类簇中心的向量空间距离，实现裁判偏离预警的动态监测体系，约束裁判的任意性，强化法律适用的可预期性。类案推送的长期运行，可以沉淀形成高频援引的权威案例集合，由此构建稳固案例集，[48] 积累类案智能裁判的高质量微调数据集。同时，稳固案例集也可进一步提高案例知识库精度，降低裁判偏离概率。数据治理-类案推送-数据沉淀的自适应反馈机制，实现了自创生的监督反馈能力，借助技术刚性统一法律适用。生成式的类案推送，不仅是相似类案的推送服务，更是围绕类案推送提供全面、系统的类案参考援引服务。借助稳固案例集、法答网等法律知识数据集，[49] 经过清洗与预处理，形成援引说理的向量知识库，搭建基于 RAG 范式的智能体，针对类案索引与说理文本生成进行强化学习优化，高效生成说理文本，为法官提供类案参考援引的智能说理辅助，极大降低法官工作量。

相较于内嵌审判流程、输出预设结果的类案推送工具，类案检索工具具有显著的信息系统独立性。它并不直接嵌入审判环节，而是基于成熟的数据库架构，依靠检索-反馈的操作循环范式，响应用户的关键词指令，返回相关案例，形成自主的案例发现机制。这种独立定位极大扩展了服务群体，涵盖法官、学者、工程师乃至更广泛的社会公众。在满足基础案例查询需求的同时，类案检索工具承担促进司法公开透明、普及法律知识、提升公民法治素养

〔48〕杨知文、郑宇：《论司法裁判中的稳固判例》，载《法治社会》2025 年第 2 期。
〔49〕刘树德：《“库网融合”背景下的类案检索与裁判说理》，载《数字法治》2024 年第 6 期。

的司法宣传职能，可作为法律知识传播的重要媒介。

然而，正是这一独立性，使其无法直接整合司法程序已有的案件要素信息。这导致其检索初始信息的完整性受限，用户常需自行提炼关键词启动查询，虽然提高了使用门槛，但也赋予其高度的泛化性。不依赖特定前置流程的数据输入，使其能在更广阔的法律研究与公共查询场景中独立运行，支持多元主体自主开展检索挖掘，从而确立其在司法知识供给中的独特地位。服务于不同知识背景的多元主体，决定了类案检索工具必须超越单一技术路径，实现多种检索方法并行。一方面，需充分满足数据技术娴熟者对精准信息的需求，强化传统关键字段检索，乃至结构化查询语言的精细化检索能力。这种高度授权的模式，赋予用户充分的操作权限，使其能在庞杂数据库中定向挖掘。另一方面，必须考虑非技术专业用户的操作便利性，积极引入更友好的交互模式。典型策略是通过初始关键词，构建贴近完整裁判文书的法律情境假设文档，将用户的模糊需求渐进转化为体系化的精准查询条件，实现层层递进的半引导式推送。前者尊重用户专业能力的释放，后者则极大拓展司法服务的普惠性，降低信息获取壁垒。二者的有机结合，构筑了适应多元用户生态、兼顾效率与深度的坚实功能基座。

类案检索独立却不孤立，尽管与类案推送存在差异，但其功能实现同样依赖类案数据治理体系，并需在司法公开、裁判预期安定性及个人信息保护之间精细权衡，依据身份与需求分级配置权限：第一层级面向司法系统内部，也即法官与审判管理人员，基于其法定审判权力与管理职责，开放权限范围内的全量裁判文书检索权限，既为裁判说理提供类案支持，也为审判管理活动提供数据支撑。第二层级面向诉讼参与者，也即律师及当事人。这一层级旨在保障其对自身所涉案件文书的完整查阅权，同时向其开放裁判偏离度较低，或已纳入人民法院案例库的优质案例，但后者须充分脱敏。由此，既可保障个案知情权，又便于其依据稳定案例调整诉讼策略、修正裁判预期。第三层级面向公众查询，也即非专业、非诉讼的普通公众，其权限严格限定于裁判偏离度低、或已入库并经充分脱敏处理的案例。这一范围限制旨在确保其获取的法律信息具有高度普适性、稳定性与指导性，以统一基础法律认知；避免其接触高度个别化、偶然性乃至存在争议的案例，防止裁判预期受到误导，以致动摇对法律统一适用的信任。这种阶梯式权限架构，实质上是司法公开与司法信任在不同主体场景下的精细权衡，是司法科技服务于法律统一适用的重要实现路径。

四、情感信任：类案智能裁判的协同合作

类案智能裁判的认知信任，聚焦后端数据逻辑设计，致力为法官提供可预期的类案参考。这种后端设计以精确性为目标，旨在高效传达案例中的法律实效信息，夯实法官使用类案智能工具的认知信任基础。然而，后端设计的精密性虽能有效促进认知信任，却不易直接提升情感信任。相较于确定性，信任情感的生成取决于各方的合作态度，需要创设主体合作的空间，建立法官与司法科技迭代的动态反馈机制、与类案智能工具的具体业务人机协同方法，

保障各方的切实参与。通过互动中的相互观察，参与者才能形成具有指向性的情感倾向，从而建立合作态度。[50] 合作既要求信任主体介入裁判过程的切身参与体验，也要求其在裁判中保有自主决策的资格，流畅开展思维协同。这种具身化的合作过程，是法官与类案智能工具构建牢固情感认同的根基。值得一提的是，这种合作并不局限于技术应用的外在附加体验，而是根植于司法科技的全生命周期，不仅要求在智能工具的前端设计中，力求实现清晰用户感知与流畅操作闭环，实现人机协同；更贯穿于研发、测试与部署的各个环节，要求业务导向的技术参与。这意味着司法科技应摒弃自上而下的强制推行逻辑，转而重视法官作为直接使用者的反馈，将其操作体验融入迭代优化流程，实现从硬性植入到柔性助推的理念转变。

（一） 类案前端信息的流畅人机协同

情感信任的合作要求，首先体现为类案智能工具与法官的人机协同。它的目的不仅是提升操作层面的用户体验，更在于赋能司法裁判的整个信息处理过程。这一协同方式，应以法官信息负荷为基本导向，力求以最小的认知资源投入，获取最具裁判参考价值的类案信息精华。以人在回路上为原则，以人在回路内为例外，[51] 减少冗余操作点选，实现近乎全自动的人机协作流程，从而最大限度释放法官在疑难复杂情形中的智识天赋。这一目标高度依赖前端交互设计，其关键评价维度是信息的完整性与精炼性。完整性意味着创造一种情境化、多感知通道的人机协同决策生态。传统的司法信息系统视法官为输入指令、接收结果的单向用户；而具身智能技术显著提升了信息的完整性潜力，允许其主动感知法官的真实工作情境：在用户操作环境感知技术的支撑下，建立多模态信息通道，通过语音识别录入法官的声音信息，使其摆脱键盘束缚；动态分析法官语言风格、裁判风格等画像信息，提供个性化助理服务，借助自然语言处理的意图识别模型，在看似简短的指令中洞察法官目的。完整性旨在建立强适应性、强上下文关联能力的信息交互界面，如同一位资深法官助理，能与法官进行人格化智能对话。这一过程依赖大语言模型的语义理解、生成与上下文记忆能力，达成用户指令与系统响应的契合，大幅减少信息的不对称传输，杜绝无效重复的信息交换。这不仅降低了交流成本，更重要的是通过极具亲和力的倾听-反馈模式，提升了法官业务进程的情绪体验，有效缓解工作负荷下的精神疲劳。

精炼性则是主动捍卫法官裁量权，旨在剔除一切非必要的操作干扰，使法官的精力完全聚焦于利益平衡、后果考量等核心裁判能力。它要求高效呈现结果，最大限度消除传统系统强加给法官的主动操作需求，及非结构化信息的整理成本。基于意图识别的技术成果，类案智能工具应实现自动协同响应，主动调用能力中台，完成数据关联处理。例如，在类案检索环节中，应根据案件初步要素，结合法官意图，近乎无感地代为构建查询逻辑、完成信息筛选归类，自动完成特定要素的关联匹配与结构化填录，将法官从录入、点选、翻页、比对等繁琐操作中解放出来，使每一次检索都如同随手可为的下意识行为。在自动化检索基础上，

〔50〕Bernd Lahno, *On the Emotional Character of Trust*, 4 Ethical Theory and Moral Practice 171 (2001).

〔51〕陈悦：《人机协同裁量的建构原理、风险检视与因应优化》，《浙江学刊》2024 年第 5 期。

须摒弃依赖高度专注阅读的冗长文本，转而采用精炼、直观、图形化的可视化信息呈现方式：基于证据关联生成威格莫尔图，[52] 基于诉辩请求关系生成卡尔尼德斯形式论证图，[53] 基于案件要素的重合性生成对比雷达图，使法官能极短时间内把握类案的关键信息，显著压缩理解难度。这种视觉化的语义提炼能力，是降低法官信息负荷的关键辅助技术。

（二） 类案体系工程的助推应用部署

类案智能工具的持久生命力，不仅在于前端交互的流畅协同，更在于激发法官的自主应用意愿。自上而下的类案强制检索制度，借指标考核单方面推动法官使用类案智能工具，尽管有效推进了智慧司法的一体化建设，却也消解了法官的主体性，更因与其心理激励结构相背离，极易引发形式化应对，甚至激发隐性抵制，破坏合作关系，最终削弱类案智能裁判的整体建设成效。司法科技的价值在于赋能而非僭越，在于增益而非消解。相较于强制命令，行为科学中的助推理论，为情感信任的合作建构提供了更具可行性的路径。助推的精要在于：在充分尊重个体选择自由的前提下，通过优化环境设计，改变选择架构，诉诸思维直觉，引导其做出符合长远利益的决策。[54]

在类案智能裁判语境中，助推意味着通过工具使用的组合衔接与业务场域设计，引导法官下意识地主动操作类案智能工具。将类案推送作为默认模块嵌入法官办案的必经环节，在法官处理待决案件时，系统可在用户无明显相反操作指令的情况下，于裁判文书撰写等关键节点自动、精准推送类案供其参考，生成援引说理文本供其调用。此时，系统不再是一种需主动调用的外在工具，而是主动迎合法官的操作直觉，无缝衔接于法官的司法工作流程。法官打开裁判文书撰写页面，必须审阅类案并主动反馈该案对处理当下案件的参考价值，方可进一步使用裁判说理辅助工具等功能。同时，面对原被告同时提出的相似案例，基于案例偏离度分析其相似关系，提供即时类案决策辅助，并充分提供反馈渠道，尊重法官在复杂疑难情形中的主体地位。这一反馈机制在尊重法官主体性的同时，也贡献了系统持续优化的宝贵数据资源。高质量的类案反馈应成为启动进阶司法辅助服务的基础素材，形成“用得越多，赋能越多”的良性互动，实现自创生的激励机制，促使法官认识到司法科技是提升裁判质效的实践需求，从而将使用动力由规避外部考核指标的不利影响，转变为缓解工作负担的内在动因，形成更具合作色彩的业务导向技术设计。

更进一步，类案智能工具的研发工作，以及其在司法实践中的规模化部署，也贯穿着情感信任的合作需求。作为智慧人文的典型应用场景，类案智能裁判处于类比法律推理与案件相似性评估的交汇点，它融合了传统法律业务与司法科技技术，并尤其以前者的法律思维为主导。然而，法律思维在个案公正中往返流转、审慎权衡多元价值、在共识中求取真理的融

---

〔52〕须露：《司法智能化的证据分析模式探究——以“人工智能+威格莫尔图示法”为进路》，载《西部法学评论》2024 年第 2 期。

〔53〕陈汉睿：《法律论证的卡尔尼德斯模型》，南开大学 2024 年硕士学位论文。

〔54〕关于助推的简要说明，参见：何贵兵、李纾、梁竹苑：《以小拨大:行为决策助推社会发展》，载《心理学报》2018 年第 8 期。适用助推改变行为方式的诸多实例，参见：[美] 理查德·塞勒,卡斯·桑斯坦：《助推(终极版)》，中信出版集团股份有限公司 2023 年版。

贯方式，与工程研发为追求产品规模化应用所采取的抓大放小、循序渐进、逐步联调的落地方式，形成了常见于司法科技研发领域的话语鸿沟。这一矛盾因司法科技研发固有的技术主导特性而被放大，导致虽然名义上坚守辅助地位，却往往需要法官主动迎合才能上线应用。方法论的差异乃至真理观的冲突，使得司法科技研发常常偏离助推应用的理想目标，转而陷入以工程交付为导向、忽视实际应用效果的困境。

就此，复杂信息系统工程的体系工程方法，立足于法社会学的方法本质，为司法科技的助推设计开辟了一条折衷路径，使司法科技回归业务导向的初始目的。具体而言，这要求法律产品经理设身处地站在法官立场，依据现有业务实践范式，识别司法科技的辅助潜力。语言的边界便是思维的边界，〔55〕由于不熟悉具体技术细节，法官的反馈往往并非有效技术路线。即便多数法官对类案推送的优化有着初步设想，通常也难以将之系统描述。因此，法律产品经理须作为业务与技术的翻译者，熟悉法律人的思维方式，理解类案判断的关键要素及其结构相似性，洞察法官在各种工作节点的实际输出，围绕检索识别、对比分析、参考援引等核心工作环节，准确界定业务需求。随后，基于业务需求梳理潜在数据项，实现案例相似性评估方法的逻辑转化，明确功能需求，进而展开类案智能裁判系统的实体设计。通过真实案例库乃至模拟数据样例，验证技术路线，明确性能指标需求。最后，参照法官习惯部署工作流程，部署契合业务规则的司法科技产品。只有摒弃“一步到位、交付即止”的传统项目式思维和过度侧重短期迭代的敏捷开发心态，严格遵循复杂信息系统所要求的体系工程演进逻辑，才能确保业务需求与技术方案在实践中有效适配。〔56〕

五、信念信任：类案智能裁判的价值共识

类案智能裁判的信念信任，虽始自情感信任，但突破了其感性基础，超越了认知科学的情感决定论，而是基于信念的可反思性，达致信任命题的价值共识。相较于通过参与、合作催生信任情感，信念信任更注重类案智能裁判的价值宣贯，借助宣传构建对类案智能工具的信任。然而，司法科技的技术门槛导致其宣传难以实现典型案例的简明易懂，而往往需要就具体技术问题进行场景化介绍，方能形成利用技术工具赋能业务的智识信念。案多人少的业务压力，则进一步加大了宣传难度。在司法科技普遍缺乏宣传的基层法院，高工作饱和度形成了普遍加班工作习惯，〔57〕使得法官难以刻意学习司法科技知识，而只能在耳濡目染的日常业务中，形成使用类案智能工具的价值认同。就此，构建信念信任的当务之急，在于使宣传有效融入法官的日常办公场域，打破纯粹业务话语的“回音室”，形成技术与业务有效融合的文工交叉工作场域。

---

〔55〕[英] 维特根斯坦：《逻辑哲学论》，贺绍甲译，商务印书馆 2017 年版，第 104 页。

〔56〕陈奇伟、许建峰、孙福辉：《复杂信息系统体系工程方法——结合智慧法院建设开展的探索实践》，北京：人民法院出版 2023 年版，第 91 页。

〔57〕在员额法官与法官助理中，过半自认工作负担较重，近 10%自认难以承受工作负担。参见：程金华：《中国法院“案多人少”的实证评估与应对策略》，载《中国法学》2022 年第 6 期。

（一） 文工互鉴的工作场域构建

以法律产品经理为代表的司法科技工作者，天然处于业务需求与工程建设的交汇点，其文工交叉的工作内容，使其成为孕育司法科技信任的天然载体。通过常态化的技术解析，他们可以在法官群体内部构建类案智能工具运行机理的具象认知，推动法官建立类案工具可用性的信任信念。法官的信念信任，正是植根于持续有效的司法科技沟通机制。应推行法官与司法科技人员的定期驻场交流机制，将类案推送工具的答疑模式，从依赖法律科技公司的远程服务，调整为日常工作中的实时、非正式交流，营造面对面即时反馈的社会临场感，减少业务-技术交流中的社交隔阂。面向法官的司法科技宣传，关键不在于视频、文案等载体的多元性，而在于当法官面临诸如填录项无法自动回填甚至无法复制粘贴等情境时，能即刻获得面对面的优化反馈，并在可预期的时间内见证工具的迭代更新，或至少得到对于自身修改建议无法实施的解释性回应。如此，司法科技不再是黑箱式的神秘存在，而能在法官深度参与下，演变为触手可及的思维辅助伙伴。

高效可信的类案智能工具绝非纯粹的技术产物，而是业务规则和用户信念认同的结果，需要开展规模化的原型试点应用，并实施阶段验证迭代。在真实的司法资源压力环境中积极回应用户反馈，围绕判断精确度、业务契合度、流程便捷度、知识丰富度、系统稳定度及用户友好度等关键维度，建立快速响应、动态修正的优化机制。通过真实、高频次的司法实战中不断识别痛点、优化功能设计、完善辅助逻辑，获得法官发自内心的积极认可，激发其自下而上的应用热情。这种以渐进式验证与用户正向反馈为驱动的迭代演进路径，聚焦于司法业务能力，通过反复确证、优化类案智能工具的实际效能，逐步实现司法行为模式的结构性优化，最终建立起广泛、稳固的用户基础，赢得法官的信念信任。

更进一步，围绕类案推送等已经部署于全国法院“一张网”的功能模块，可常态化地开展实验性的司法科技研发实战。基于 DIFY、星辰等低代码开发平台，在业务庭引入数字法学实习生，通过学习法官业务规则，了解业务需求，开展短周期、小切口的法律智能体研发，实现单个业务节点的稳定输入-输出服务接口，切实赋能法官业务效率，促进智慧司法知识共享，传播“技术赋能司法”的智慧司法理念。

然而，这便引出了更深层次的问题。尽管体系工程方法能有效衔接业务需求与技术路线，但谁来主导其在司法科技研发中的应用？如何培养通晓法律逻辑的技术人才，嵌入技术与业务融合的协作机制，从而推动法官群体的信任模式从被动接受转向主动验证？这亟需革新现有数字法学人才培养范式，围绕司法业务实践，构建文工交叉、问题导向的培养体系，开展融合产学研用的数字法学教育。

（二） 产学研用的数字法学教育

当下，法院系统的数字法学工程力量储备，主要分布于最高人民法院信息中心及各省高级人民法院的信息技术处，而在收案量较大、业务压力较繁重的各中级人民法院与基层人民法院较为匮乏。后者的信息技术岗位编制有限，编制规模通常仅为 2-5 人，其职能以信息设

备运维与采购为主，并在“一张网”政策牵引下参与信息系统联调。职能定位的单一性，使其聚焦传统技术场景，难以开展技术赋能业务的智慧司法研发。这意味着，中级法院与基层法院的信息技术部门，难以构建技术端与业务端之间的有效沟通机制，更难以为数字法学实习生的实验性开发提供系统性工程指导。

相较于工程力量的迫切需求，现有的数字法学培养机制严重缺乏工程实践导向。课程设置虽纳入了计算机网络、操作系统等工学专业课程，但在教学理念上缺乏应用意识，理论有余而实践指引不足。这一源自工学教育的积弊，跨学科地蔓延至数字法学培养中。技术学习局限为孤立片段，未能与诉辩分析、证据审查等业务场景紧密结合，偏离了智慧司法的实践要求。[58] 数字法学工程人才的匮乏，导致业务场景中缺乏技术声音，技术赋能的潜力难以在业务场景凝聚价值共识，更难以在耳濡目染中生成信念信任，亟需产学研用的协同重构。[59]

数字法学专业教育的重构基础在于课程体系，需着力强化部门法实践经验的嵌入，开展面向业务场景的实战应用赋能：深化部门法理论与实务的贯通教学，推动算法优化与类案推送、繁简分流等业务场景的融合，基于部门法学说的理论知识，结合部门法实践的运行机理，开展对部门法审判业务的实战应用赋能，由此构建理论、实践、赋能三重维度递进的知识结构，弥合法律规范与技术逻辑的鸿沟，最终培养出具备部门法功底与技术专长的复合型人才。基于知识结构改革，革新实践教学模式，强化与司法业务部门的合作机制，构建实习实训平台，开设数字法学实训微专业，使学生得以在法院技术岗位亲身参与业务流程建模，通过亲历式访谈、业务流程分解、输入-输出样例构建，绘制业务流程优化图，梳理信息系统数据流，分析审判节点效能，开展业务功能优化的工程实践，成果经受法官实践检验并获得效果反馈，打破课堂教学与现实需求的壁垒，弥合数字法学教学与数字法治实践的鸿沟。[60]

结语

从专家系统的早期探索，到大数据的赋能实践，再到生成式人工智能的跃迁前景，类案智能裁判的发展历程，折射出司法与技术融合的内在逻辑。然而，技术演进非但未能自动解统一法律适用的深层难题，反而催生出了认知、情感、信念三重维度的系统性信任困境。构建类案智能裁判的信任机制，本质是重塑司法科技在数字时代的信任生成逻辑。这既非技术单兵突进，也非制度孤立运作，而是知识治理、服务升级、价值传递、人才培养的系统工程。打通三重信任机制的协同脉络，使技术刚性遵循法律逻辑、人机协同尊重主体尊严、价值传导响应技术潜力，方能打破司法信任困境，重塑类案智能裁判的实践样貌。

---

〔58〕马长山：《数字时代的法学教育转型》，载《上海政法学院学报（法治论丛）》2023 年第 1 期。
〔59〕蒋悟真、樊皓凝：《人工智能法学专业设置的基本面向》，载《中国大学教学》2025 年第 7 期。
〔60〕王禄生、王爽：《大数据与人工智能法学方向研究生人才培养模式探索——基于东南大学的“三元融合”教育实践》，载《法学教育研究》2021 年第 2 期。